

دور البنك كوسيط تجاري: الأحكام الشرعية للخرن والبيع



أحكام التصرف في
البضائع غير
المستلمة.

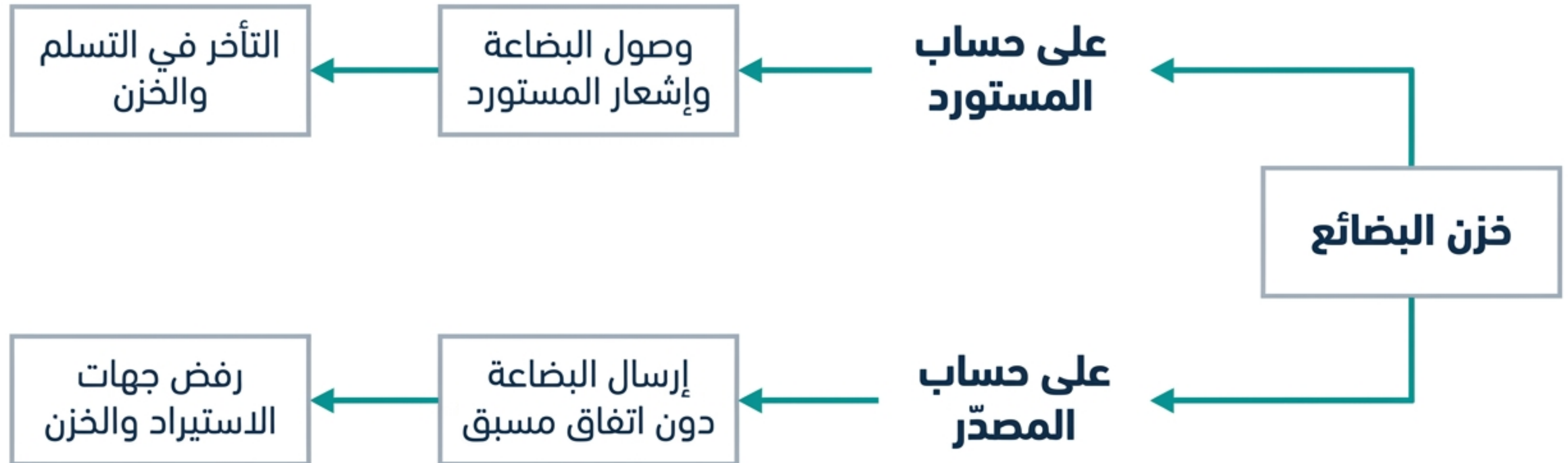


التكليف الشرعي
لعمليات
خرن البضائع.



فقه المعاملات
المصرفية
المستحدثة.

خزن البضائع: شجرة السيناريوهات المصرفية



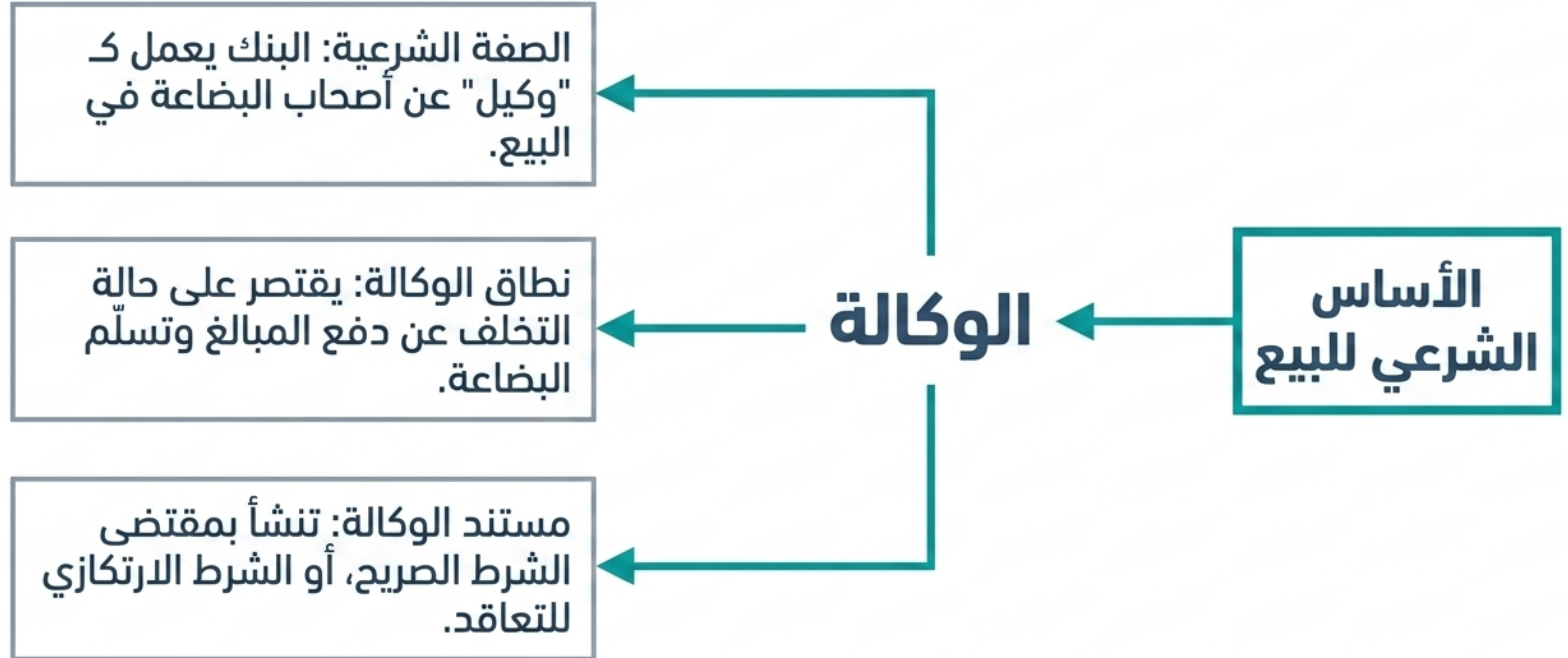
استحقاق أجره التخزين: مصفوفة الشروط الشرعية

الشروط	النوع	الحكم الشرعي
بطلب من المصدّر أو المستورد	الطلب المباشر	استحقاق الأجرة
ضمن عقد كالبيع (شرط صريح)	الاشتراط التعاقدي	استحقاق الأجرة
شرط ارتكازي (ضمني)	العرف التجاري	استحقاق الأجرة
لا يوجد طلب أو شرط تعاقدي أو ارتكازي	غياب الشروط	لا يستحق شيئاً

تخلف أصحاب البضاعة: الإجراءات المتسلسلة



التكييف الفقهي لبيع البضاعة غير المستلمة

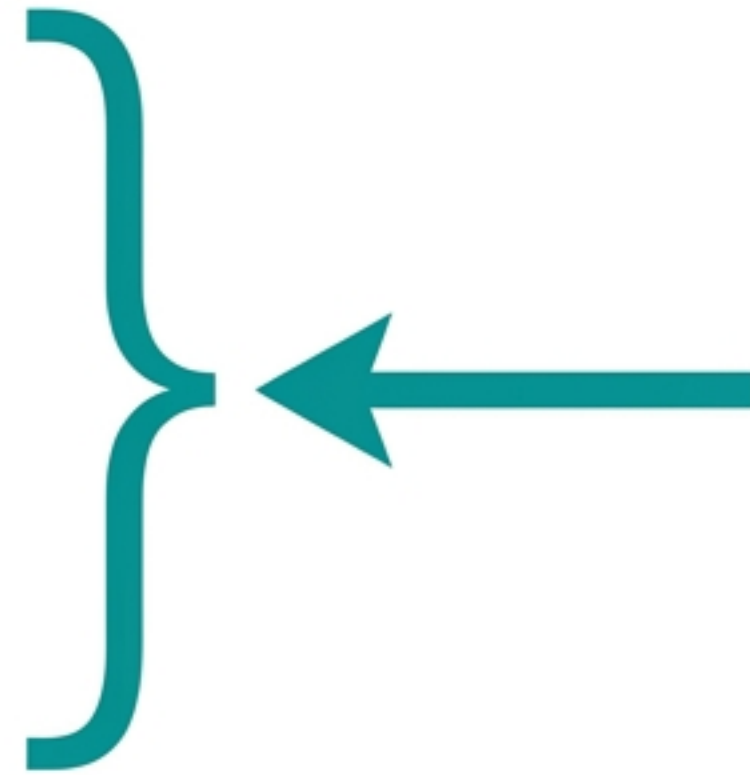


الأحكام المترتبة على جواز البيع للغير

النتيجة للبنك: استيفاء المبالغ المستحقة له كاملة من الثمن.

النتيجة للمشتريين (الآخرين):
جواز الشراء؛ فإذا جاز البيع شرعاً،
جاز الشراء.

المقدمة الشرعية:
ثبوت وكالة البنك
وجواز بيعه
للبضاعة.



الخلاصة: محورية الشرط الارتكازي في المعاملات المصرفية

